

특정감사

감사실장	감 사
(인)	(인)

감 사 보 고 서

- 익명 신고 관련 특정감사 -

2025. 2.

NIA 한국지능정보사회진흥원

감 사 실

목 차

I . 감사실시 개요	1
1. 감사배경 및 목적	1
2. 감사중점 및 대상	1
3. 감사실시 과정	2
4. 감사결과 처리	2
II . 감사결과	3
1. 감사결과 총괄	3
2. 처분요구 사항	3
(1) 품위유지의 의무 위반(징계)	4

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

- 감사규정 제15조(특정감사)
- 감사실-####(####. ##. ##.) “2024년도 연간 감사 계획 수립”
- 레드휘슬 익명신고시스템을 통해 신고가 접수됨에 따라 제보내용에 대한 사실관계 확인 및 조사 등을 위해 감사 실시

2. 감사중점 및 대상

- 중점점검 사항
 - 1) 익명 신고 내용에 대한 사실관계 확인
 - 2) 감사 대상자의 행위에 대한 비위의 정도 및 과실 여부 등 규명
 - 3) 기타 관련 제 규정·지침 등 위반 내역 확인
- 감사 대상 : ○○○ ○○*(가가가본부 AAA팀)
●●● ●●**(가가가본부 AAB팀)
 - * 현재 가가나본부 AAC팀(발령)
 - ** 현재 가가가본부 AAD팀(직제개편)

3. 감사실시 과정

- 감사기간 : 2024. 10. 17.(목) ~ 2024. 11. 1.(금), 12일간 * 공휴일 제외
- 감 사 반 : 감사실장 등 6명

4. 감사결과 처리

- 감사 대상자 및 관련자에 사건 경위 등에 대한 확인서 등을 징구한 뒤 이를 포함하여 지적 사항에 대한 감사실의 내부 검토를 거쳐 2024. 11. 5.(화) 감사 결과 확정 및 2024. 11. 13.(수) 감사 대상자에 결과 통보
- 감사 대상자의 이의신청서를 접수(2024. 12. 5.(목))하여 이의신청 내역에 대한 감사실의 내부 검토를 거쳐 2025. 2. 4.(화) 감사 결과 최종 확정

II. 감사결과

1. 감사결과 총괄

○ 감사결과 총 1건의 제규정 위반 사항 확인

(단위 : 건(명))

구분	합계	징계	경고·주의	변상	회수	시정	개선	통보
건수(인원수)	1(2)	1(2)	-	-	-	-	-	-

2. 처분요구 사항

○ 명세 : 별첨

징계 요구

제 목 품위유지의 의무 위반

내 용

1. 사건 개요

2024. 10. 10.(목), 한국지능정보사회진흥원(이하, 한국지능정보원) ㉠㉠㉠본부 ㉠㉠㉠팀 ○○○ ○○○이 1차 회식 후 2차 식사 장소에서 ㉠㉠㉠본부 ㉠㉠㉠팀 직원을 대상으로 갑질 및 폭언, 폭행을 하였다는 익명 신고가 2024. 10. 15.(화), 2024. 10. 16.(수) 접수됨에 따라 감사실은 해당 사건의 사실관계를 조사하였다.

2. 관련 규정·지침 및 판단기준

한국지능정보원 「인사규정」 제22조(복무의무)에 따르면 한국지능정보원 직원은 직책의 완수, 품위유지 및 비밀엄수의 의무를 진다.

한국지능정보원 「징계규정」에 징계사유로 규정된 품위유지의 의무 위반 행위는 ‘공무를 수행함에 손색이 없는 인품에 어울리지 않는 행위를 함으로써 공직 전반에 대한 국민의 신뢰를 떨어뜨릴 우려가 있는 행위를 한 경우’로 해석할 수 있으며 평균적인 직원은 이를 충분히 예측할 수 있다고 판단할 수 있다. 그리고, 직원 개인 및 공직 전반에 대한 국민의 신뢰는 직원의 직무 외의 영역에서도 형성될 수 있고 국민의 신뢰에 영향을 미칠 수 있는 직원의 행위 유형은 다양하게 나타날 수 있다.¹⁾

한국지능정보원 「임직원 행동강령」 제33조(임직원의 상호존중)에 따르면 임직원은 동료 또는 상하 간에 직장생활에 필요한 기본예의를 지키고 불손한 언행이나 다른 임직원을 비방하는 행위를 하여서는 아니되며, 하급자는 상급자를 존중하고 상급자는 하급자를 인격적으로 대우함으로써 상호 신뢰할 수 있는 직장분위기를 만들어야 한다고 명시되어 있다.

1) 헌법재판소 2016. 2. 25. 선고 2013헌바435 결정 참조

따라서, 한국지능정보원 직원은 직무·시간·장소를 불문하고 폭언·폭행, 타인의 신체적·정신적 건강을 훼손하거나 인격을 침해하는 행위 등 한국지능정보원 직원으로서 품위를 손상시키거나 임직원 상호 간에 존중하지 않는 행위를 하여서는 아니 된다.

3. 감사결과 확인된 문제점

2024. 10. 10.(목) 19:00경, 가가가본부 AAA팀 ○○○ ○○, □□□ □□, ■■■ ■■, △△△ △△, ▲▲▲ ▲▲ 등 총 5명은 안심역 인근 식당에서 1차 회식을 하였다. 같은 시각, 가가가본부 AA@팀 ●●● ●●도 같은 팀 ☆☆☆ ☆☆, ★★★ ★★과 함께 AAA팀과는 다른 장소에서 저녁 식사를 하였다.

AAA팀의 1차 회식 이후, AAA팀과 AA@팀 직원들 사이에 연락이 되어 2024. 10. 10.(목) 21:35경, 가가가본부 AAA팀 ○○○ ○○, □□□ □□, ■■■ ■■, △△△ △△, ▲▲▲ ▲▲과 가가가본부 AA@팀 ●●● ●●, ☆☆☆ ☆☆ 등 총 7명이 AAA팀의 1차 회식 장소와는 다른 안심역 인근 식당에서 2차 식사를 하고, ○○○ ○○이 결제하였다.

2차 식사 도중 ○○○ ○○과 AA@팀 직원 사이에 팀 간 업무량과 관련된 내용으로 서로 이야기를 주고받은 것으로 확인되었다. ○○○ ○○은 해당 상황에 대해 ‘술을 한 두 잔씩 기울이는 과정에서 ●●● ●●이 저에게 “그 팀 멋지고 잘생긴 분들도 있고, 고생 별로 안 하네요”라고 했다’고 진술한 반면, ●●● ●●은 ‘술자리가 진행되던 중에 ○○○ ○○이 “AA@팀은 업무가 없다.

은 왜 그러냐”는 식의 이야기를 했다’고 진술하였다. 이에 대해 ○○○ ○○은 ○○○ ○○이 ‘너네 팀 업무가 좀 없는 것 같다’, ‘하는 일이 많지 않은 것 같다’, ‘너네 팀에 성과가 나온게 없지 않냐’, ‘우리 팀 애들 너무 고생하는데 너희는 맨날 노는 것 같다’, ‘AA@팀은 협조가 안 된다’ 등의 이야기를 하였다고 진술하였다.

해당 이야기가 반복되던 중, ○○○ ○○은 ●●● ●●이 ○○○ ○○을 ‘○○○’, ‘○○○’, ‘그만해, 왜 자꾸 그런말 해’ 등 반말로 ○○○ ○○을 부른 사실이 있다고 진술하였다.

이에 대해, ○○○ ○○은 반말을 하지 말라고 ●●● ●●에 구두경고 하였으나, ●●● ●●은 ‘하지 말라’는 취지의 발언을 하며 ○○○ ○○의 옷자락 또는 옷소매를 잡는 등 신체적 접촉을 하였다.²⁾

○○○ ○○은 ●●● ●●에게 ‘정말 선 넘지마’라는 취지의 발언을 하며 재차 경고하였으나, ●●● ●●은 ‘하지 말라’는 취지의 발언을 재차 하며 ○○○ ○○의 등 또는 어깨를 쓸어내리거나 두드리는 등 신체적 접촉을 하였다.³⁾

○○○ ○○이 ○○○ ○○과 ●●● ●●을 분리하려는 행위가 있었음에도 상황이 지속되자, ○○○ ○○이 폭언⁴⁾을 동반하여 ●●● ●●의 어깨 또는 목살 부위의 옷을 잡고 당기는 등 신체적 접촉이 발생하였다.⁵⁾ 해당 상황을 목격한 □□□ □□이 상황을 해소하기 위해 ●●● ●●을 식당 밖으로 데리고 나갔으며, 이 과정에서 ○○○ ○○은 나가려는 ●●● ●●을 재차 잡는 등 신체적 접촉을 하였다.⁶⁾

●●● ●●을 식당 밖으로 데리고 나간 당시 □□□ □□은 ‘●●● ●●은 ○○○ ○○이 왜 화가 났는지 그 당시에는 몰랐으며, ●●● ●●에게 화가 난 이유는 ‘●●● ●●이 반말해서 그런 것 같다’고 말해주었다’라고 진술하였다.

2) ●●● ●●이 ‘○○○ ○○의 옷자락을 잡고 흔들면서 “○○님, 하지마요”라고 했다’, ““아이, 왜 그러는 거야” 라고 하며 ○○○ ○○의 옷소매를 잡아당겼다’ 등 옷자락 또는 옷소매를 잡은 사실이 있다는 관련자의 진술이 확보됨

3) ●●● ●●이 ‘○○○ ○○의 등을 쓸어내리며 또 다시 ‘하지 말라’는 발언을 했다’, ““아이, 왜 그래요”라고 하며 ○○○ ○○의 등을 두 번 탁탁 두드렸다’, ““○○님 그러지 마세요”라고 하며 ○○○ ○○의 어깨를 두 차례 토닥였다’ 등 신체적 접촉을 한 사실이 있다는 관련자의 진술이 확보됨

4) ‘○○○ ○○의 ‘XX새끼’ 욕설을 들은 것이 확실히 기억난다’, ‘○○○ ○○이 ‘개기냐? 내가 만만하냐? XX새끼’ 같은 욕설을 했다’ 등 ○○○ ○○이 욕설을 한 사실이 있다는 관련자의 진술이 확보됨

5) ‘○○○ ○○이 ●●● ●●의 어깨자락을 잡고 몸 쪽으로 당겼는데, 옷이 미끄러져 목살까지 내려갔다’, ‘○○○ ○○이 ●●● ●●의 오른쪽 어깨를 움켜쥐며 목살잡이를 하였다’ 등 신체적 접촉을 한 사실이 있다는 관련자의 진술이 확보됨

6) ‘○○○ ○○이 나가려는 ●●● ●●을 잡았다’, ‘나가려는 ●●● ●●을 잡아서 넘어질 정도로 끌어당겼다’ 등 재차 잡은 사실이 있다는 관련자의 진술이 확보됨

□□□ □□에게 ○○○ ○○이 화가 난 이유를 들은 ●●● ●●은 사과하기 위해 식당으로 다시 들어갔지만, ○○○ ○○이 식당으로 들어온 ●●● ●●의 팔 또는 어깨를 잡는 등 신체적 접촉이 재차 발생하였다.⁸⁾ 해당 상황을 목격한 □□□ □□이 다시 ●●● ●●을 식당 밖으로 데리고 나가 귀가를 도와주고 식사 자리로 다시 복귀하였으며, ○○○ ○○은 본인이 먹살을 잡혔다는 발언을 포함한 이야기⁹⁾를 자리에 남은 인원에게 하고 □□□ □□과 함께 귀가하였다.

다음날인 2024. 10. 11.(금), ●●● ●●은 ○○○ ○○에게 ‘어제 실수한 행위에 대해 사과’하는 목적의 메시지를 두 건(09:36, 09:52) 보냈다. ●●● ●●은 이에 대해 ‘반말을 했을 수도 있다고 생각하진 않는데, 주변에서 제가 반말했다는 식으로 말을 하니깐 이런 이야기를 듣고 ‘내가 잘못했구나’라고 생각했으며, 잘못을 따지기 전에 아랫사람으로서 사과하는게 맞는 것 같다고 생각해서 사과 메시지를 보냈다’라고 진술하였다.

그러나, ○○○ ○○은 해당 사과 메시지에 답장을 하지 않았다. ●●● ●●은 ‘○○○ ○○이 메시지에 답장도 없으셨는데 직접 찾아가서 사과드리기가 너무 무서웠다’라고 진술하였다. ○○○ ○○은 ‘제가 조금 더 빨리 답신을 해주었어야 했는데, 금요일에 * * * 관련 업무 일정도 있었고, 주말에 문자하기가 좀 그래서 답신을 하지 않은 점은 후회가 된다’ 라고 진술하였다.

2024. 10. 15.(화), ㉠㉠㉠본부 ㉠㉠㉠팀 ○○○ ○○에게 ‘●●● ●● 안색이 많이 좋지 않은 것 같다’라는 이야기를 들은 ○○○ ○○은 ●●● ●●을 한국지능정보원 대구본원 5층 소회의실로 불러(14:43) 양측간 행동에 대해 서로 사과를 하였다.

7) ‘사과를 하겠다고 다시 가게 안으로 들어가려고 했다’ ‘●●● ●●이 사과하려는 제스처를 취했으나 받아들여지지 않았다’, ‘●●● ●●이 “죄송합니다”라고 했다’ 등 사과하려는 행위가 있었다는 관련자의 진술이 확보됨

8) ‘○○○ ○○이 ●●● ●●의 어깨쪽을 잡아서 앉히고 눌렀다’, ‘어깨를 잡고 의자에 앉히려는 식으로 눌렀다’, ‘●●● ●●의 팔을 잡았다’, ‘●●● ●●의 팔을 잡아당겨서 앉히려려고 했다’ 등 ○○○ ○○이 ●●● ●●을 잡은 사실이 있다는 관련자의 진술이 확보됨

9) ○○○ ○○이 “아들 같은 아이에게 먹살을 잡혔다”라고 20분 정도 이야기를 하였다’, ‘직장생활 하면서 어린 주니어에게 먹살 잡힌 것은 처음이다’ 등 먹살을 잡혔다고 발언한 사실이 있다는 관련자의 진술이 확보됨

그러나, ○○○ ○○은 ●●● ●●과 서로 사과를 하였음에도 불구하고, 그 이후에도 2차 식사 자리에 참석하지 않은 직원에게 본인이 ●●● ●●에게 먹살 등 신체적 접촉을 당했다고 이야기했으며¹⁰⁾, 2차 식사 장소에서 ●●● ●●이 ○○○ ○○을 향해 손을 들고 있는 장면이 포함된 CCTV 캡처 화면을 보여주는 행위를 하였다.¹¹⁾ 이러한 사실을 인지한 ●●● ●●은 본인에 대한 악의적인 소문이라고 판단하여 감사실로 직장 내 괴롭힘 조사 신청서를 제출(2024. 10. 24. (목))하였다.

10) ‘●●● ●●이 먼저 내 먹살을 잡고, 툭툭 쳤다’, ‘●●● ●●에게 먹살을 잡혔다고 언급했다’ 등 ○○○ ○○이 ●●● ●●에게 먹살을 잡혔다고 이야기하는 것을 들었다는 관련자의 진술이 확보됨

11) ‘○○○ ○○이 CCTV 캡처본 2장을 보여주었다’, ‘●●● ●●이 ○○○ ○○을 향해 손을 들고 있는 장면을 보여줬다’ ‘CCTV 캡처본은 7명의 얼굴이 가려지지 않은 사진이었다’ 등 ○○○ ○○이 CCTV 화면 일부를 보여줬다는 관련자 진술이 확보됨

4. 관련자 의견 및 검토 결과

가. ○○○ ○○의 경우

○○○ ○○은 ●●●● ●●에 폭언을 한 행위에 대해 ‘어떤 용어인지는 기억이 나지 않는데, ‘너 낮에 사무실에서 나 어떻게 보려고 이런 행동을 하는 거니?’라는 생각으로 강하게 말했던 것 같다’라고 진술하였다. 그러나, “개기냐?”, ‘내가 만만하냐?’, ‘XX새끼’같은 욕설을 하였다’, ‘○○○ ○○의 욕설 이후 다 같이 말리는 상황이 있었다’ 등 관련자의 진술이 확보된 점 등을 종합하여 볼 때, ○○○ ○○은 욕설을 포함한 폭언을 했다고 볼 수 있다.

○○○ ○○은 ●●●● ●●의 어깨 또는 목살 부위의 옷을 잡고 당기는 등의 신체적 접촉에 대해 명확하게 기억이 나지는 않으나 만취한 ●●●● ●●에 대한 제지가 불가능해 동석 인원들이 곤란해 하는 상황에서 해당 자리를 정리하기 위해 제지하는 과정이 있었다고 진술하였다. 이에 대해, ‘어깨자락을 잡고 몸 쪽으로 당겼는데, 옷이 미끄러져 목살까지 내려갔다’, ‘오른쪽 어깨를 움켜쥐며 목살잡이를 하였다’ 등 관련자의 진술이 확보된 점 등을 종합하여 볼 때, ○○○ ○○은 ●●●● ●●의 어깨 또는 목살 부위의 옷을 잡고 당기는 신체적 접촉을 했다고 볼 수 있다.

○○○ ○○은 식당으로 다시 들어오는 ●●●● ●●의 팔 또는 어깨를 잡은 신체적 접촉 행위에 대해 ‘●●●● ●●이 저에게 달려드는 것으로 인지를 했으며, 술에 취해 눈이 풀려 반말과 함께 신체적 접촉 등의 행위를 반복하는 ●●●● ●●을 제지하려고 ‘왜 그러느냐는 취지로 질문을 하며 어깨, 팔 등을 잡았으나 별도 답변을 듣지 못했다’라고 진술하였다. 그러나, ‘●●●● ●●이 사과하려는 제스처를 취했으나 받아들여지지 않았다’, ‘●●●● ●●이 “죄송합니다”라고 했다’ 등 ●●●● ●●이 사과하려는 행위가 있었다는 관련자의 진술과 ‘●●●● ●●의 어깨 쪽을 잡아서 앉히고 눌렀다’, ‘어깨를 잡고 의자에 앉히려는 식으로 눌렀다’, ‘●●●● ●●의 팔을 잡아당겨서 앉히려고 했다’ 등 관련자의 진술이 확보된 점 등을 종합하여 볼 때, ○○○ ○○은 식당으로 다시 들어오며 사과하려는 ●●●● ●●의 팔 또는 어깨를 잡는 신체적 접촉을 했다고 볼 수 있다.

한편, ○○○ ○○은 사건에 대해 ‘술을 많이 먹어서 술 때문에 일어난 것이라고 생각한다’라고 진술하였다. 또한, ‘속상하고 억울한 면이 있지만, ●●●● ●●에게 별 일이 없었으면 좋겠다’라고 진술하였다.

○○○ ○○ 및 관련자의 진술 등을 종합적으로 검토하였을 때, ○○○ ○○은 같은 본부 내 ㉠㉠㉢팀원을 존중하지 않는 언사를 하였고, 하급자가 반말 및 신체적 접촉을 한 부분이 있다 하더라도 이에 대해 식당이라는 공개된 장소에서 욕설을 포함한 폭언과 신체적 접촉으로 대응함으로써 상황을 악화시킨 책임이 있다고 볼 수 있다. 이에 따라 한국지능정보원 「인사규정」 제22조(복무의무)에 따른 품위유지의 의무 및 「임직원 행동강령」 제33조(임직원의 상호존중)을 위반하였다고 판단된다.

나. ●●●● ●●의 경우

●●●● ●●은 ○○○ ○○에게 한 반말에 대해서 기억이 나지 않는다고 진술하였다. 그러나, ‘○○○’, ‘○○○’, ‘그만해, 왜 자꾸 그런말 해’, ‘정확한 문구는 모르겠지만 반말로 한 두 차례 부르는 것을 들었다’ 등 ○○○ ○○을 반말로 부른 사실이 있다는 관련자의 진술이 확보된 점 등을 종합하여 볼 때, ●●●● ●●은 ○○○ ○○에 반말을 했다고 볼 수 있다.

●●●● ●●은 ○○○ ○○의 옷자락 또는 옷소매를 잡는 등 잡아당기고 밀치는 등의 행동은 하지 않았다고 진술하였다. 그러나, ‘●●●● ●●이 ○○○ ○○의 옷자락을 잡고 흔들었다’ 등 옷자락을 잡은 사실이 있다는 관련자의 진술이 확보된 점 등을 종합하여 볼 때, ●●●● ●●은 ○○○ ○○의 옷자락을 잡는 신체적 접촉 행위를 했다고 볼 수 있다.

한편, ●●●● ●●은 ○○○ ○○의 등을 건드린 신체적 접촉 행위에 대해 ‘○○님, 그러지 마세요’와 같은 취지의 발언과 함께 ○○○ ○○의 어깨를 두 차례 토닥이는 행동을 하였다고 진술하였다.

●●●● ●● 및 관련자의 진술 등을 종합적으로 검토하였을 때, ●●●● ●●은 식당이라는 공개된 장소에서 하급자로서 상급자인 ○○○ ○○에게 반말 등의 언사 및 신체적 접촉을 했다고 볼 수 있으며, 이러한 행위가 상황을 악화시킨 측면이 일부 있다고 보아 한국지능정보원 「인사규정」 제22조(복무의무)에 따른 품위유지의 의무 및 「임직원 행동강령」 제33조(임직원의 상호존중)을 위반하였다고 판단된다.

조치할 사항 한국지능정보사회진흥원장은

[경징계] 한국지능정보원 「인사규정」 제22조(복무의무)에 따른 품위유지의 의무 및 「임직원 행동강령」 제33조(임직원의 상호존중)를 위반한 바, 「징계규정」 제6조(징계 사유) 관련 [별표 1] 징계양정기준 '6. 품위유지의 의무 위반 - 다. 기타'에 해당된다고 판단되는 ○○○ ○○과 ●●● ●●에게 '경징계' 조치 하시기 바랍니다.

※ 관련자

소속(현소속)	직급/직위	성명	담당업무	담당기간	비고
가가나본부 AA팀	-	○○○	-	-	경징계
가가가본부 AA팀	-	●●●	-	-	경징계